

1513039-19.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... e esse papel era a contabilidade do tráfico. Logo em seguida foi abordado pelos guardas civis metropolitanos. Confirmou que deu o nome de seu irmão ao ser abordado, pois teve receio de voltar a ser preso. Na Delegacia assinou seu depoimento sem ler o que constava.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513039-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513039-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149495/2022 - 08º D.P. BRAS, 25328620 - 08º D.P. BRAS, 2149495 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN FERREIRA DE SANTANA

VISTOS.

LUAN FERREIRA DE SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e artigo 307, "caput", cc artigo 69, "caput", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 1º de junho de 2022, por volta das 13:00 horas, na Rua João Tobias, nº 11, Belenzinho, nesta cidade e comarca da Capital, foi surpreendido, trazendo consigo, para fins de tráfico, 1,2g (um grama e dois decigramas) de Tetraidrocanabinol, mais conhecido como "maconha", em 01 (um) invólucro plástico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, no mesmo dia, hora e local, logo após os fatos acima narrados, atribuiu-se a falsa identidade de "Alex Ferreira de Santana", a fim de obter

vantagem em proveito próprio.

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2022 (fls. 76/77), o réu foi citado (fls. 84), e apresentou defesa preliminar (fls. 89).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado (fls. 112/114).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 123/126). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima e o direito de recorrer em liberdade (fls. 130/138).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de LUAN FERREIRA DE SANTANA, porque praticou os delitos previstos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e artigo 307, "caput", cc artigo 69, "caput", ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, auto de constatação de fls. 26/29, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93, no qual os peritos concluíram tratar-se de Tetrahidrocanabinol a substância apreendida com o réu, laudo pericial das embalagens de fls. 94/96 e laudo pericial das anotações de fls. 97/101.

Interrogado, o réu Luan Ferreira de Santana disse que na data dos fatos havia saído para trabalhar na parte da manhã, como ajudante de pedreiro, e foi liberado mais cedo para ir ao banco sacar o auxílio emergencial de sua esposa, no valor de R\$ 400,00. Juntaria essa quantia com o que recebeu de seu patrão, R\$ 500,00, para pagar seu aluguel. Comprou uma porção de "maconha" para seu consumo. Depois comeu algo e parou para fumar a "maconha". Como estava sem seda, pegou um papel amassado no chão para usar para confeccionar o cigarro de "maconha" e esse papel era a contabilidade do tráfico. Logo em seguida foi abordado pelos guardas civis metropolitanos. Confirmou que deu o nome de seu irmão ao ser abordado, pois teve receio de voltar a ser preso. Na Delegacia assinou seu depoimento sem ler o que constava.

Nada obstante o acusado não ter admitido o tráfico, a autoria restou demonstrada.

Com efeito, o guarda civil metropolitano Adriano Ribeiro dos Santos atestou que estavam em ação de orientação de trânsito, quando o réu, ao visualizar a equipe, mudou drasticamente a direção que antes tomava, de bicicleta. Assim, decidiram pela abordagem e encontraram com ele certa quantidade de entorpecente, dinheiro trocado, cerca de oitocentos reais, e um papel com a contabilidade da venda das drogas. Informalmente o réu admitiu que estava realizando a venda dos entorpecentes. O réu também se apresentou com nome diverso do verdadeiro, o que foi constatado na Delegacia de Polícia, quando o réu admitiu que havia usado outro nome, pois era foragido da Justiça.

O guarda civil metropolitano Fabio Menezes Pereira atestou no mesmo sentido, explicando que o réu estava de bicicleta e, ao perceber a presença da equipe, mudou rapidamente de direção, o que motivou a abordagem. Com ele encontraram o dinheiro, em notas trocadas, bem como as drogas e a contabilidade do tráfico. Informalmente, o réu admitiu que as drogas, o dinheiro e a contabilidade eram da venda de drogas numa comunidade ali próxima, onde ele era responsável pelo tráfico. O réu não estava com documento e forneceu, inicialmente, nome de pessoa diversa, sendo posteriormente descoberto o nome verdadeiro, constatando-se que era foragido do sistema prisional.

Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos dos guardas civis, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos agentes de segurança merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inócua. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço.

Ademais, há que se notar que em sede inquisitiva, a fls. 10, o réu admitiu a prática da traficância, na Favela do Tamanduateí, confirmando que as anotações encontradas eram relativas à venda dos entorpecentes naquele local, bem como o dinheiro que estava consigo.

Certo que o réu poderia modificar a versão anteriormente ofertada, mas para tanto deveria apresentar justificativa razoável, o que não ocorreu.

Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos em Juízo não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a forma como estava acondicionada a droga apreendida, em porção individual, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao avistar a viatura, procurando se evadir, a apreensão de dinheiro cuja origem lícita não restou demonstrada, bem como anotações relativas à venda das drogas, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante.

De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente, na polícia ou em Juízo, alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Também o delito de falsa identidade restou demonstrado, uma vez que o réu admitiu que se apresentou como seu irmão, no momento da abordagem, a fim de buscar esconder seus antecedentes criminais. Não há que se falar em atipicidade desta conduta, uma vez que o réu, no exercício da autodefesa, pode até empreender fuga, mas não pode cometer outros delitos para se livrar da responsabilidade criminal.

Irrecusável, portanto, a condenação.

Houve concurso material de infrações, posto que, mediante mais de uma conduta, o réu praticou dois delitos distintos.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de tráfico em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão da reincidência, inclusive específica, conforme certidão criminal de fls. 35/39 (processos 0103025-20.2016.8.26.0050, 1524120-67.2019.8.26.0228 e 1530044-59.2019.8.26.0228), em face da confissão realizada, ainda que na fase inquisitiva.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

As circunstâncias aqui verificadas tornam inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, criada com objetivo de apenar minimamente aquele que se está iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. O réu não demonstrou possuir atividade lícita, consigo foram apreendidos R\$ 849,00 em notas trocadas, sem qualquer comprovação de origem lícita, bem como anotações relativas à venda das drogas, é reincidente específico restando evidente que se dedica à traficância, fazendo dela seu meio de vida. O tráfico de entorpecentes não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento, sendo sabido que aquele que cultiva a "Cannabis sativa L" não é o mesmo que a embala, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros.

Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de falsa identidade em 03 (três) meses de detenção.

Deixo de agravar a pena em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 35/39 (processos 0103025-20.2016.8.26.0050, 1524120-67.2019.8.26.0228 e 1530044-59.2019.8.26.0228), em face da confissão realizada, ainda que na fase inquisitiva.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO LUAN FERREIRA DE SANTANA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, e à pena de 03 (três) meses de detenção, por infração ao artigo 307, "caput", cc artigo 69, "caput", ambos do Código Penal.

As penas privativas de liberdade serão cumpridas cumulativamente, em face do concurso material de infrações, e inicialmente no regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver à mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas, como aqui se verifica.

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes

os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Declaro a perda do valor apreendido em favor da União, eis que decorrente do tráfico. Declaro ainda a perda dos objetos apreendidos, eis que relacionados ao tráfico, oficiando-se ao setor competente para que dê destino próprio. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servindo a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA